

1521595-10.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... com trânsito em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas (Foro de Rio das Pedras - Vara Única. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000205-92.2016.8.26.0511 (0002267-98.2017.8.26.0502) - Art. 33 "caput" do(a) SISNAD - 04/10/2018. Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação), conforme certidão de fls. 97/99. Aumento a pena de 1/6, resultando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521595-10.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521595-10.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2257449/2022 - 02º

D.P. BOM RETIRO, 27550764 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2257449 - 02º D.P. BOM RETIRO,

2257449 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDENE JESUS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

VALDENE JESUS DOS SANTOS, qualificado, fls. 13, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 20 de setembro de 2022, por volta das 11:30 horas, na Rua Formosa, altura do número 236, Centro Histórico de São Paulo, nesta Cidade e Comarca da Capital, o denunciado tentou subtrair, para si, coisa móvel alheia, mediante rompimento de obstáculo, consistente em carga contendo produtos cosméticos avaliados em total de R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) dentre outras que se encontravam em transporte realizado por Rodolfo Ato, de propriedade da empresa vítima DISTRIMAX LTDA. O crime iniciado somente não se consumou por

circunstâncias alheias à vontade do agente, posto que surpreendido pelo motorista Rodolfo ao retornar de uma entrega.

Segundo apurado, no dia, hora e local supramencionados, Rodolfo Ato, motorista da empresa DCL TRANSPORTES, estacionou o Fiat Fiorino, de placas ERI- 7H87, com a carga de cosméticos diversos, avaliada em total de R\$124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) para realizar entrega de mercadorias no Shopping Light, pertencentes à empresa vítima DISTRIMAX LTDA.

Rodolfo deixou o referido veículo com as mercadorias na via pública, devidamente trancado, dirigindo-se ao shopping para, primeiramente, apresentar a documentação da carga.

Neste contexto, Valdene se aproveitou da breve ausência de vigilância sobre o mencionado veículo, rompeu e quebrou a maçaneta do compartimento do carro onde estava acondicionada a carga transportada para subtração do que lhe interessasse. Todavia, em que pese ter ganhado acesso ao interior do carro e já realizar triagem do que desejava, o denunciado foi surpreendido por Rodolfo ao retornar ao local de estacionamento, ocasião que flagrou o meliante debruçado sobre as mercadorias. Valdene negou estivesse mexendo na carga que acessara mediante rompimento de obstáculo com quebra da maçaneta do automóvel, mas foi detido por Rodolfo, até a chegada de policiais militares, acionados pelo ofendido. Foi dada voz de prisão em flagrante delito e o denunciado encaminhado ao Distrito Policial.

No Distrito Policial, formalmente interrogado, o denunciado negou a prática (fls. 05).

A Certidão de Objeto e Pé encontra-se as fls.97/99.

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2022 (fls. 49/51). O acusado foi citado (fl. 105) e ofereceu resposta à acusação (fl. 93).

Mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. O acusado foi interrogado ao final.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com a consideração da qualificadora do rompimento de obstáculo e vida pregressa.

A Defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) redução pela tentativa no patamar máximo, eis que a vítima teria surpreendido o réu com metade do corpo no caminhão, sendo que nenhum bem chegou a ser subtraído; c) fixação do regime inicial aberto, em especial considerando que se trata de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa; d) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que reincidente por delito diverso; e) direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), laudo pericial (fls.108/110) e pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, é certa a autoria imputada ao acusado.

Interrogado, o réu negou o cometimento do crime. Disse que vende água e chocolate. Estava passando do lado do shopping light e a vítima está mentindo quando diz que estava dentro da Fiorino.

Em que pese a negativa do acusado, sua narrativa ficou distanciada da prova produzida nos autos.

A vítima narrou que encostou o veículo na descarga de frente ao shopping light e foi levar dentro do shopping, quando voltou um outro entregador sinalizou que algo estava ocorrendo, então deu a volta para olhar atrás do carro, e viu o réu com a Fiorino aberta e ele com metade do corpo para dentro. Reconheceu o réu em Juízo como a pessoa que encontrou dentro da Fiorino. Perguntou o que ele estava fazendo e ele se desesperou e então o imobilizou. A polícia chegou e pelo que entendeu as outras duas pessoas que estavam com ele saíram correndo. Ele tentou correr e não deixou. Antes de entrar no shopping trancou o veículo, sendo que o réu rompeu a fechadura. Na delegacia fez a contagem das caixas e verificou que não haviam levado nada.

Luciano, policial militar, disse que foi acionado por tentativa de furto a carga de um veículo. Antes disso o motorista do veículo viu que a porta estava aberta e então ele trancou o indivíduo dentro do compartimento de carga do veículo. O réu disse que estava ajudando uma pessoa que ele pensou que fosse dono do veículo. A Testemunha policial militar Samuel Coelho depôs no mesmo sentido. Disse que o dono da carga havia detido o indivíduo. O réu falou que a princípio estaria verificando, que a mercadoria era dele. Ele estourou a fechadura da porta do veículo. O dono do veículo disse que a porta estava trancada.

Os depoimentos se mostraram seguros e coerentes entre si e com o narrado na fase inquisitiva, permitindo concluir plenamente comprovada a autoria delitiva.

Não há nenhuma razão para se suspeitar da palavra da vítima, que prestou depoimento claro e incisivo, no sentido de ter encontrado o réu com metade do corpo dentro da Fiorino, a qual estava com a fechadura da porta rompida. Não havia porque a vítima mentir sobre tal fato para tentar prejudicar o acusado, já que nem mesmo o conhecia antes dos fatos.

Deve ser considerada ainda a incidência da qualificadora prevista pelo artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

No presente caso, a qualificadora do arrombamento restou devidamente comprovada nos autos pelo laudo pericial.

O laudo de fls. 108/110 aponta que "o veículo apresentava danos aparentes de aspecto recente consistindo em rompimento da fechadura da folha da porta do baú".

Desta forma, forçosa a condenação do réu nos termos da denúncia.

Pelo exposto, dou o réu como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo, então, à fixação da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal:

Ao avaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo, ante a inexistência de outros elementos a indicar maior capacidade por parte do acusado.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu é reincidente, eis que possui condenação com trânsito em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas (Foro de Rio das Pedras - Vara Única. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000205-92.2016.8.26.0511 (0002267-98.2017.8.26.0502) - Art. 33 "caput" do(a) SISNAD - 04/10/2018. Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação), conforme certidão de fls. 97/99. Aumento a pena de 1/6, resultando em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, observando que o crime foi tentado, e o iter criminis percorrido, diminuo a pena de 1/2, resultando 1 ano e 2 meses de reclusão e 5 dias-multa.

Considerando a reincidência do réu, o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal será o semiaberto.

Em função da reincidência, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou conceder o sursis.

O disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal em nada altera a escolha do regime, visto que o tempo de prisão processual (2 meses) representa pequena parcela da pena a que o réu foi condenado.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o réu VALDENE JESUS DOS SANTOS, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal, em regime inicial semiaberto.

O acusado não poderá apelar em liberdade, permanecendo a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA